法規研究室主任 傅然煇

主　　席：邱議長莉莉

記　　錄：沈怡華

紀錄內容：

一、 出席議員已達法定人數，主席宣布開會。

二、 回復大會

(一) 因鳳凰颱風停班停課之故，本會於 11 月 12 日停會，有關後續議程以及會期順延等相關事宜，依據本會議事規則第 24 條規定，擇定於今日下午回復大會變更議程。

(二) 經陳秋宏、黃麗招等議員附議，並經過半數議員同意，回復大會。

三、 變更議程

(一) 依照地制法相關函釋【內政部 90 年 11 月 14 日台(90)內中民字 9090816 號函】，如因颱風無法開會會期得予順延，爰本次會期順延至 12 月 5 日閉會。

(二) 宣讀 114 年 11 月 13 日回復大會討論版日程表，經王宣貿、陳秋宏等議員附議，並經過半數議員同意，大會決議：變更通過。【詳議事日程表–114 年 11 月 13 日(下午)大會變更通過版】

四、 誠摯邀請各位議座參與市府下午 2 時召開之記者會(2025 乙巳年北港朝天宮天上聖母南都巡歷記者會)，休息至下午 2 時 30 分再繼續審議經發局預算。

散會時間：中華民國 114 年 11 月 13 日(四)13 時 37 分

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會會議紀錄

第 25 次會

時　　間：中華民國 114 年 12 月 04 日(四)10 時 31 分

地　　點：永華議事廳

出席議員：(依席次排序)

林副議長志展、李文俊、周嘉韋、盧崑福、郭信良、吳通龍、黃肇輝、蔡秋蘭、許至椿
王宣貿、蔡麗青、周麗津、蔡宗豪、邱昭勝、沈家鳳、陳秋宏、陳皇宇、郭清華、沈震東
余杞青、林美燕、林燕祝、李鎮國、楊中成、李啓維、李宗霖、曾之婕、陳怡珍、李宗翰
施余興望 Tjakumay Tagaw、朱正軒、李中岑、Ingay Tali 穎艾達利
陳秋萍、黃麗招、趙昆原、李偉智、蔡筱薇、林依婷、蔡蘇秋金、吳禹寰、王家貞、陳碧玉
杜素吟、周奕齊、林冠維、郭鴻儀、尤榮智、蔡育輝、蔡淑惠、曾培雅、方一峰

列席議員：(依席次排序)

請假議員：(依席次排序)

陳昆和、謝舒凡、鄭佳欣

列席人員：

臺南市政府：

市長　黃偉哲(請假)副市長葉澤山(代理)
秘書長　尤天厚
秘書處處長　黃國照
主計處處長　李錫東
財政稅務局局長　李建賢
經濟發展局局長　張婷媛
工務局局長　陳世仁
都市發展局局長　林榮川
警察局局長　林國清
消防局局長　李明峯
原住民族事務委員會主任委員　白惠蘭
客家事務委員會主任委員　陳新裕
水利局局長　邱忠川
文化局局長　黃雅玲
研究發展考核委員會主任委員　王效文
民政局局長　姜淋煌
環境保護局局長(代理) 許仁澤
衛生局局長(代理) 李翠鳳
地政局局長　陳淑美
人事處處長 游梅子
政風處處長 張堯星
勞工局局長 王鑫基
教育局局長 鄭新輝
觀光旅遊局局長　林國華
法制處處長　楊璿圓
社會局局長　郭乃文
新聞及國際關係處處長　蘇恩恩(請假)參議黃耀國(代理)
交通局局長　王銘德
農業局局長　李芳林
體育局局長　陳良乾

有關機關(構)：

本會：

秘書長 顏昇祺

議事組主任 謝昇毅
法規研究室主任 傅然煇

主　　席：邱議長莉莉

記　　錄：沈怡華

紀錄內容：

詳如次頁。

散會時間：中華民國 114 年 12 月 04 日(四)12 時 15 分

壹、出席議員已達法定人數(32 位)，宣布開會。

主席：

臺南市政府葉澤山副市長、尤秘書長、各局處首長及新聞媒體好朋友、本會各位議員先進、以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家好！今天是 12 月 4 日（星期四），也是本次定期會第 25 次會。

今日議程為：

一、報告事項：法規報告案、各委會會勘紀錄報告等事項

二、討論事項：審議各項提案、三讀議案第二、三讀會

三、臨時動議

今日請假單位：

黃偉哲市長因出國參訪並行銷本市農特產品於 12 月 4、5 日請假，由葉澤山副市長代理。

新聞及國際關係處蘇恩恩處長因出訪檳城推動城市外交於 12 月 4、5 日請假，由黃耀國參議代理。

貳、各委員會召集人報告審查意見

一、請民政教育委員會召集人施余興望 Tjakumay Tagaw 議員報告。

二、請財經委員會召集人李宗霖議員報告。

三、請環保衛生委員會召集人李鎮國議員報告。

四、請建設委員會召集人沈震東議員報告。

五、請保安委員會召集人黃肇輝議員報告。

六、請工務委員會召集人陳秋萍議員報告。

七、請法規委員會召集人陳皇宇議員報告。

參、報告事項

一、法規報告案(計 33 案：法規備查 1-5、法規查照 1-28)

(一)由民政教育委員會審查：法規查照 3、7、8、12、14、18、19、20、23、24、25、28 號案。

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(二)由財經委員會審查：法規備查 3 號案；法規查照 1、9、15、17、26、27 號案

1、法規查照 1、9、17、26、27 號案，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

2、法規備查 3 號案：

(1)審查意見：①同意備查。②請提供六都自辦市地重劃審查收費標準比較北給本會。

(2)承上，市府已提供相關資料，並置於各議員席位。

(3)大會決議：同意備查。

3、法規查照 15 號案：

(1)審查意見：①同意備查。②請地政局在本會二、三讀會前提供經理銀行

及承購機構相關資料。

(2)承上，市府已提供相關資料，並置於各議員席位。

(3)大會決議：同意備查。

(三)由環保衛生委員會審查：法規備查2、4號案；法規查照4、6、13號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(四)由建設委員會審查：法規備查1、5號案；法規查照5、11、16、22號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(五)由保安委員會審查：法規查照2、10、21號案

審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

二、一般報告案(計5案)

(一) 民政教育委員會(計2案：民政教育備查1、2號案)

民政教育備查1、2號案，為本會辦理政策及業務宣導之執行情形，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(二) 財經委員會(計2案：財經備查1、2號案)

財經備查1、2號案，為臺南市政府辦理政策及業務宣導之執行情形，由各相關委員會審查，審查意見均為同意備查，大會決議：均照審查意見同意備查。

(三) 建設委員會(計1案：建設備查1號案)

建設備查1號案，為113年臺南市美術館績效評鑑分析報告，審查意見為同意備查，大會決議：照審查意見同意備查。

三、各委員會會勘/公聽會報告(114年7月1日至114年11月30日)(計1件：民政教育1件)

大會決議：同意備查。

肆、討論事項

一、墊付款案(計23案)

(一)民政教育委員會(計2案：民政教育市提3、4)

民政教育市提3、4號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(二)財經委員會(計3案：財經市提8-10)

財經市提8-10號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(三)環保衛生委員會(計4案：環保衛生市提5-8)

環保衛生市提5-8號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(四)建設委員會(計8案：建設市提11-18)

建設市提11-18號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

(五)保安委員會(計 3 案：保安市提 2-4)

1、保安市提 4 號案，聯席審查意見為同意墊付，大會決議：照聯席審查意見同意墊付。

2、保安市提 2 號案：

(1)審查意見：①同意墊付。②附加條件：合約需訂定罰則，送本會同意後始得動支。

(2)大會決議：照審查意見通過。

備註：本案後經復議動議決議，刪除附加條件，詳保安市提 2 號案復議動議。

3、保安市提 3 號案：

(1)審查意見：①同意墊付。②附加條件：請新營分局測試各派出所可廣播之範圍，並於二讀會之前將測試結果送至本會，方可動支。

(2)警察局已將相關資料送至本會，並置於各位議員席位。

(3)大會決議：同意墊付。

(六)工務委員會(計 3 案：工務市提 6-8)

工務市提 6-8 號案，聯席審查意見均為同意墊付，大會決議：均照聯席審查意見同意墊付。

二、一般提案(計 2 案)

財經委員會(計 2 案：財經市提 7、11)

財經市提 7、11 號案，均為財產處分案，審查意見均為照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

三、議員提案(計 520 案)

(一)民政教育委員會(計 95 案：民政教育議提 1-95)

1、民政教育議提 1-94 號案，審查意見均為函送市府研辦，大會決議：均照審查意見通過。

2、民政教育議提 95 號案：

(1)審查意見：提請大會討論。

(2)大會決議：擇期召開政黨黨團協商會議討論。

(二)財經委員會(計 88 案：財經議提 1-88)

財經議提 1-88 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研辦，大會決議：均照審查意見通過。

(三)環保衛生委員會(計 78 案：環保衛生議提 1-78)

環保衛生議提 1-78 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

(四)建設委員會(計 49 案：建設議提 1-49)

建設議提 1-49 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

(五)保安委員會(計 81 案：保安議提 1-81)

保安議提 1-81 號案，審查意見均為照案通過或函送市府研辦，大會決議：均照審查意見通過。

(六)工務委員會(計 129 案：工務議提 53-181)

工務議提 53-181 號案，審查意見均為函送市府研辦或照案通過，大會決議：均照審查意見通過。

四、 人民請願案(計 1 案：工務人民請願 1)

工務人民請願 1　提案人：北外環偷渡南移自救會

案由：請求「北外環四期工程」因名不正、言不順，環評出現重大疏漏，須立即撤案，以另案重新啟動審查環境影響評估，撤銷高架盲腸段計畫，不要浪費 55 億公帑蓋一條無效益的高架道路，進而保障鄭子寮社區居民生活與文元國小 2,300-2,400 名學童的安全與身心健康。

(一)審查意見：函送市府研辦。

(二)大會決議：照審查意見通過。

伍、逕送大會審議之墊付款案(計 3 案：環保衛生市提 9、10；建設市提 19)

一、環保衛生市提 9、10 號案；建設市提 19 號案，因具時效性及急迫需要，逕送大會完成審議。

二、審議環保衛生市提 9、10 號案；建設市提 19 號案，經一、二讀程序，大會決議：均為同意墊付。

陸、三讀議案第二、三讀會(計 6 案：法規議提 1、法規市提 2-6)

一、 法規議提 1　提案人：蔡育輝

連署人：邱議長莉莉、林燕祝、李中岑、林冠維、周奕齊、林美燕、許至椿、吳通龍、陳秋宏、郭鴻儀、鄭佳欣、杜素吟、陳皇宇、方一峰、陳怡珍、尤榮智、周麗津、蔡宗豪、陳昆和、王家貞、謝舒凡、蔡淑惠、陳碧玉、曾培雅、余杞青、吳禹寰、曾之婕、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、邱昭勝、王宣貿、陳秋萍、郭信良、郭清華

案由：臺南市房屋稅徵收率自治條例第三條修正草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見(114 年 10 月 27 日)：本案有關稅率調整，送政黨協商，其結論再送大會進行二讀會，詳審查結果對照表。

(二)第 6 次定期會第 5 次會(114 年 10 月 29)大會通過照法規委員會審查意見交由政黨黨團協商後，再提送大會進行第二讀會討論。

(三)本會於 114 年 11 月 24 日召開 114 年度政黨黨團協商第 4 次會議，結論為：「臺南市房屋稅徵收率自治條例」第三條第一項第一款第四目之其他住家用課徵稅率調整：持有二戶以內者，稅率修改為 2.6%，其餘戶數維持原本稅率（三戶至四戶：3.8%、五戶至六戶：4.2%、七戶以上者：4.8%）。

(四)財政稅務局李建賢局長說明：本次房屋稅徵收率如修正通過，適用之時間為 114

年 7 月 1 日至 115 年 6 月 30 日，爰請大會同意一併修正本條例第四條條文為自中華民國一百十四年七月一日施行。

(五)二讀會決議：

1、 修正通過，詳大會決議對照表。

2、 第三條第一項第一款第四目：照政黨黨團協商結論修正通過。

3、 一併修正第四條條文為:本自治條例自中華民國一百十四年七月一日施行。

(六)三讀會決議：照二讀會決議通過。

二、 法規市提 2　提案單位：臺南市政府(文化局)

案由：制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

請於下次定期會安排專案報告議程，針對行政監督、財務、稅務、組織、罰則等充分討論後，再行討論。

(二)大會決議：照審查意見通過。

三、 法規市提 3　提案單位：臺南市政府(經濟發展局)

案由：修正「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：照案通過，詳審查結果對照表。

(二)二讀會決議：照審查意見通過。

(三)三讀會決議：照二讀會決議通過。

四、 法規市提 4　提案單位：臺南市政府(經濟發展局)

案由：擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、 修正通過，詳審查結果對照表。

2、 全文草案共計 12 條條文，除第 7、10、12 條條文修正通過，其餘條文照案通過。

3、 第 10 條說明欄文字修正通過。

(二)針對本案，蔡育輝議員提出修正動議，陳昆和、周嘉韋等 32 位議員附議，經協商討論，**大會決議：修正通過**。(僅第 5 條第 1 項條文修正為：休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校<u>五</u>百公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查符合本項規定後，始得營業。)(詳附件：修正動議 1)

(三)二讀會決議：

1、修正通過，詳大會決議對照表。

2、除第 5 條第 1 項照修正動議 1 號案修正內容通過，餘均照審查意見通過。

(四)三讀會決議：照二讀會決議通過。

五、 法規市提 5　提案單位：臺南市政府(經濟發展局)

案由：擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：照案通過，詳審查結果對照表。

(二)二讀會決議：照審查意見通過。

(三)三讀會決議：照二讀會決議通過。

六、 法規市提6　提案單位：臺南市政府(環境保護局)

案由：擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，敬請審議。

(一)法規委員會審查意見：

1、照案通過，詳審查結果對照表。

2、第49條附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。

(二)二讀會決議：照審查意見通過。

(三)三讀會決議：照二讀會決議通過。

柒、其他報告事項(計1件)

115年度各種委員會名單(詳附錄)

115年度各種委員會的委員及召集人已依照本會各種委員會設置辦法第三、四、五條規定完成改選，另外程序及紀律委員會也已經推派組成。

大會決議：通過並予以備查。

捌、復議動議(計1案：保安市提2號案復議動議1)

第6次定期會保安市提2號案復議動議1　動議人：林燕祝、杜素吟

附議人：尤榮智、陳皇宇、陳怡珍、林冠維、林美燕、余杞青、朱正軒、周嘉韋、吳通龍、邱昭勝、方一峰

案由：本次會保安市提2號案「內政部補助本市辦理『建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫』中「衛星電話」採購墊付案，於114年11月27日聯席審查附加條件為「合約需訂定罰則，送議會同意後始得動支」。考量本墊付案對本市面臨未來嚴苛災害之緊急通訊助益甚鉅，建請刪除附加條件。

(一)請動議人林燕祝議員說明，並進行討論。

(二)消防局所補充之資料內已有中央提供中華電信服務契約書中扣減月租費等之罰則，

大會決議：通過。

備註：復議後大會決議為：同意墊付。

玖、臨時動議(計1案：臨時動議1)

臨時動議1　動議人：邱議長莉莉

附議人：林副議長志展、陳昆和、李文俊、周嘉韋、郭信良、吳通龍、黃肇輝、蔡秋蘭、許至椿、王宣貿、蔡麗青、周麗津、蔡宗豪、邱昭勝、沈家鳳、陳秋宏、陳皇宇、郭清華、沈震東、余杞青、林美燕、林燕祝、李鎮國、楊中成、李啓維、李宗霖、曾之婕、陳怡珍、李宗翰、謝舒凡、朱正軒、李中岑、黃麗招、施余興望 Tjakumay Tagaw、陳秋萍、Ingay Tali 穎艾達利、李偉智、蔡筱薇、林依婷、鄭佳欣、蔡蘇

秋金、吳禹寰、王家貞、陳碧玉、杜素吟、周奕齊、林冠維、郭鴻儀、尤榮智、蔡育輝、蔡淑惠、曾培雅、方一峰

案由：為日本滋賀縣議會誠摯提出與本會簽署友好交流協定，以鞏固兩議會友好及合作關係，敬請審議。

大會決議：照案通過。

壹拾、變更議程

一、本會期各項議案於今日均已審議完畢，因 115 年度臺南市總預算案尚未審查完畢，主席提議變更議程，今日大會結束後及明(12 月 5 日)日全日議程變更為「聯席審查 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」。

二、經沈家鳳、楊中成等議員附議，**大會決議：變更通過。**(詳變更後議事日程表)

壹拾壹、散會

下午 1 時 30 分，由民政教育委員會繼續進行「聯席審查 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」。